

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                              |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 3011/2533 | นายสมศักดิ์ กลิ่นนุปผา       | โจทก์         |
|                           | นายวัฒนา ศรีสถาน กับพวก      | จำเลย         |
|                           | นายสมศักดิ์ กลิ่นนุปผา โจทก์ | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่แก้ไขใหม่ จึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญยิ่ง เพราะการที่โจทก์ถูกเจ้าพนักงานของรัฐล่วงละเมิดสิทธินั้น เป็นปัญหาไม่ชอบธรรมในสังคมและฎีกาของโจทก์มีเหตุผลและมีมูลเพียงพอที่จะวินิจฉัยให้เกิดความยุติธรรมได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157,188,352 ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157,352 ประกอบกับมาตรา 86

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยทั้งสามตามที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องนั้น ไม่เป็นความผิดพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 11)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 12)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ  
ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ  
ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ